



法规 第5章 财务顾问 05 非上市公司收购与重组



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:216427

下列关于非上市公众公司的收购主体资格说法错误的是（ ）。「2017年」

- A 丁公司于2年前因违法被吊销营业执照，孙某曾担任法定代表人，但无个人责任，孙某可以收购非上市公众公司
- B 赵某因贪污被判处刑罚，执行期满且已超过3年，赵某可以收购非上市公众公司
- C 甲公司被列入失信被执行人名单，甲公司不得收购非上市公众公司
- D 李某负有数额较大债务，到期未清偿被人民法院列为失信被执行人，李某不得收购非上市公众公司

解析:

《非上市公众公司收购管理办法》第6条。选项A说法正确，孙某不承担个人责任，且不属于不得担任公司董监高的情形。选项B说法错误，因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年的，不得担任公司董监高，不得收购。选项C说法正确，收购人最近2年有严重的证券市场失信行为的，不得收购。选项D说法正确，收购人为自然人，存在公司法规定的情形（“个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人”），不得收购。

正确答案:B

2. 单选题 题目ID:216428

根据《非上市公众公司收购管理办法》，下列主体在2016年8月不得收购非上市公众公司的有（ ）。「2016年」

- A 收购人为法人，其负有数额较大债务，资产负债率为76%
- B 收购人为自然人，其于2014年1月有重大违法行为
- C 收购人为法人，其副总经理于2016年5月被中国证监会采取证券市场禁入措施
- D 收购人为自然人，曾经担任于2013年12月破产清算的某公司董事，并负有个人责任

解析:

《非上市公众公司收购管理办法》第6条。选项A错误，收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的，不得收购公众公司。本题中收购人负有数额较大债务，并未到期，不构成收购障碍。选项B错误，收购人最近2年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为的，不得收购公众公司。本题该自然人重大违法行为不在最近2年内，不构成收购障碍。选项C错误，收购人为法人，其高管被中国证监会采取证券市场禁入措施，不影响其收购行为。选项D正确，收购人为自然人，存在公司法规定的情形（“担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年”），不得收购。

正确答案:D

3. 单选题 题目ID:216429

张某拟通过全国股转系统竞价交易的方式收购某挂牌公司，成为该挂牌公司第一大股东，以下不属于张某应履行的信息披露义务的是（ ）。「2018年」

- A 张某应当说明针对定向发行股票摊薄即期回报拟采取的填补措施并披露
- B 张某应当聘请财务顾问出具专业意见并披露
- C 张某应当编制收购报告书并披露
- D 张某应当聘请律师出具法律意见书并披露

解析:

《非上市公众公司收购管理办法》第16条。投资者及其一致行动人拥有权益的股份变动导致其成为公众公司第一大股东或者实际控制人，应当在该事实发生之日起2日内编制收购报告书，连同财务顾问专业意见和律师出具的法律意见书一并披露。

正确答案:A

4. 单选题 题目ID:216430

下列关于全国股转系统挂牌公司权益披露的说法错误的是（ ）。「2017年」

- A 未登记在其名下但投资者可以实际支配表决权的股份属于投资者在挂牌公司中拥有的权益
- B 投资者及其一致行动人在挂牌公司中拥有的权益应当合并计算
- C 投资者通过继承导致其直接拥有权益的股份拟达到或者超过已发行股份的10%的，可免于编制并披露权益变动报告书
- D 挂牌公司向其他投资者增发股份导致投资者持股比例由16%下降至14%，该投资者免于履行权益变动披露义务

解析:

《全国股转系统并购重组业务规则适用指引第2号——权益变动与收购》。选项C的说法错误，投资者及其一致行动人通过行政划转或者变更、执行法院裁定、继承、赠与等方式导致其直接拥有权益的股份变动达到规定比例的，应当按照规定履行披露义务。选项D的说法正确，公众公司向其他投资者发行股份、减少股本导致投资者及其一致行动人拥有权益的股份变动出现规定情形的，投资者及其一致行动人免于履行披露义务。

正确答案:C

5. 单选题 题目ID:216431

根据《非上市公众公司收购管理办法》，在公众公司收购中，收购人成为非上市公众公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后（ ）个月内不得转让。「2017年」

- A 3 B 6 C 12 D 24 E 36

解析:

《非上市公众公司收购管理办法》第18条。对挂牌公司进行收购后，收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后12个月内不得转让。

正确答案:C

6. 单选题 题目ID:216434

以下关于非上市公众公司收购的说法正确的是（ ）。「2016年」

- A 收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态，可以收购非上市公众公司
- B 通过全国中小企业股份转让系统的做市方式、竞价方式进行证券转让，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到公众公司已发行股份的10%时，应当在事实发生之日起2日内编制权益变动报告书
- C 收购人持有的被收购非上市公众公司的股份，在收购完成后6个月内不得转让
- D 收购人自愿以要约方式收购非上市公司股份的，其预定收购的股份比例不得低于该公众公司已发行股份的10%

解析:

《非上市公司收购管理办法》第6条、第13条、第18条、第22条。选项A错误，收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态，为不得收购公众公司情形之一。选项C错误，收购人成为公司第一大股东或者实际控制人的，收购人持有的被收购公司股份，在收购完成后12个月内不得转让。选项D错误，不得低于该公众公司已发行股份的5%。

正确答案:B

7. 单选题 题目ID:216435

下列关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司重大资产重组相关事项的说法，正确的是（ ）。「2019年」

- A 某挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权的资产总额占其最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末贷款总额的60%，构成重大资产重组
- B 某挂牌公司出售生产设备的资产总额占其最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的55%，不构成重大资产重组
- C 某挂牌公司向控股子公司增资，出资额占挂牌公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为35%，净资产额的比例为65%，不构成重大资产重组
- D 挂牌公司计算相关交易是否达到重大重组标准时，其净资产额应当包括少数股东权益
- E 挂牌公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买的，在计算相应指标时，应当分别以第一次交易时挂牌公司以及交易标的期末资产总额、资产净额作为分子和分母

解析:

《全国股转系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》第1.1-1.2条、第2.3-2.4条。选项A错误，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。选项B错误，挂牌公司购买或出售生产设备，达到规定的标准，构成重大资产重组。选项C正确，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。选项D错误，挂牌公司净资产额不应包括少数股东权益。选项E错误，挂牌公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，在计算相应指标时，应当以第一次交易时最近一个会计年度挂牌公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额、期末净资产额作为分母；在计算分子时，最近一次交易标的资产相关财务数据应当以最近一期经审计的资产总额、资产净额为准。

正确答案:C

8. 单选题 题目ID:216436

A公司为一家非上市公司，拟收购甲、乙、丙、丁、戊五家公司股权。A公司最近一个会计年度经审计的财务报表和拟购买公司的财务报告数据如下表所示。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，以下构成重大资产重组的是（ ）。「2015年」

单位：亿元

指标	A公司	甲公司	乙公司	丙公司	丁公司	戊公司
总资产	5	2	1.9	1.8	2.3	1.4
净资产	2	0.8	0.7	1.2	0.9	1.1
营业收入	3	1	2	1.6	1.2	0.8

- A 对甲公司的收购 B 对乙公司的收购 C 对丙公司的收购 D 对丁公司的收购

E 对戊公司的收购

解析:

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第2条。(1)总资产比例:甲、乙、丙、丁、戊均小于50%,其中甲、乙、丙、丁均 $\geq 30\%$ 。(2)净资产比例:仅丙、戊均 $\geq 50\%$ 。因此,仅丙符合净资产标准(净资产比例 $\geq 50\%$,且总资产比例 $\geq 30\%$)。

正确答案:C

9. 单选题 题目ID:216441

某公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司,拟发行股份购买资产且构成重大资产重组,根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》,下列说法正确的是()。「2020年」

- A 股东大会审议本次重组事项时,应当对出席会议的持股比例在10%以下的股东表决情况实施单独计算
- B 向特定对象发行股份购买资产后股东累计不得超过200人
- C 特定对象取得本次发行的股份,自股份发行结束之日起12个月内不得转让
- D 发行对象人数不受35人限制 E 发行对象属于持股平台的,符合条件的可以参与认购

解析:

选项A错误,公众公司股东人数超过200人的,应当对出席会议的持股比例在10%以下的股东表决情况实施单独计票。选项B错误,公众公司向特定对象发行股份购买资产后股东累计超过200人的重大资产重组,应当持申请文件向全国股转系统申报;中国证监会在全国股转系统收到注册申请文件之日起,同步关注本次发行股份是否符合国家产业政策和全国股转系统定位。选项C错误,重大资产重组涉及发行股份的,特定对象以资产认购而取得的公众公司股份,自股份发行结束之日起6个月内不得转让;属于特定情形的,12个月内不得转让。选项E错误,发行对象属于持股平台的,不得参与认购。

正确答案:D

10. 单选题 题目ID:216442

某公司为全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司,该公司拟购买资产且构成重大资产重组,以下说法正确的是()。「2018年」

- A 该公司可以选择公开发行可转换债券募集资金,支付拟购买资产的交易对价
- B 该公司向特定对象发行股份作为交易对价的,应当以董事会召开前一定期间内该公司股票的市价格为定价依据
- C 该公司向特定对象发行股份购买资产后股东累计超过200人的,应当持申请文件向全国股转系统申报
- D 独立财务顾问持续督导的期限自该公司完成本次重大资产重组之日起,应当不少于2个完整会计年度
- E 本次重大资产重组涉及发行股份的,特定对象以资产认购而取得的该公司股份,自股份发行结束之日起至少12个月内不得转让

解析:

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第18-19条、第27-29条。选项A错误,创新层挂牌公司可以非公开发行可转换公司债券,不可公开发行可转换公司债券。选项B错误,使用股份、可转换债券、优先股等支付手段购买资产的,其支付手段的价格由交易双方自行协商确定,定价可以参考董事会召开前一定期间内公众公司股票的市价格、同行业可比公司的市盈率或市净率等。选项D错误,持续督导的期限自公众公

司完成本次重大资产重组之日起，应当不少于1个完整会计年度。选项E错误，一般情形下，锁定期为6个月；特殊情形下（特定对象为公众公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人等），锁定期为12个月。

正确答案:C

11. 单选题 题目ID:216443

以下关于非上市公司重大资产重组的说法，错误的是（ ）。「2016年」

- A 公众公司实施重大资产重组，应当聘请独立财务顾问出具相关意见
- B 非上市公司重大资产重组，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，同时应当对出席会议的持股比例在10%以下的股东表决情况实施单独计票
- C 发行股份方式购买资产的，股票的发行价格定价可以参考董事会召开前一定期间内非上市公司股票的市场价格、同行业可比公司的市盈率或市净率等，由交易双方自行协商确定
- D 重大资产重组实施完毕后，凡不属于公众公司管理层事前无法获知且事后无法控制的原因，购买资产实现的利润未达到盈利预测报告预测金额的80%的，公众公司的董事长、总经理、财务负责人应当在公众公司披露年度报告的同时向投资者致歉

解析:

《非上市公司重大资产重组管理办法》第7条、第16-18条、第34条。选项B说法错误，公众公司股东人数超过200人的，应当对出席会议的持股比例在10%以下的股东表决情况实施单独计票（股东人数未超过200人的，不强制单独计票）。

正确答案:B

12. 单选题 题目ID:216444

下列关于公众公司重大资产重组的规定正确的是（ ）。「2016年」

- A 甲为公众公司，购买乙公司100%的股权，最近一年乙公司经审计的期末净资产占甲公司净资产的比例为60%，乙公司经审计的资产总额占甲公司资产总额的25%，不构成重大资产重组
- B 独立财务顾问应当对实施重大资产重组的公众公司履行持续督导职责，持续督导的期限自公众公司完成本次重大资产重组之日起，应当不少于12个月
- C 需要对拟购买资产出具盈利预测报告
- D 公众公司实际控制人以其资产认购股份，构成重大资产重组的，自股份发行结束之日起6个月内不得转让

解析:

《非上市公司重大资产重组管理办法》第2条、第24-26条。选项A正确，净资产比例 $\geq 50\%$ 且总资产比例 $\geq 30\%$ 方能构成重大重组。选项B错误，持续督导的期限自公众公司完成本次重大资产重组之日起，应当不少于1个完整会计年度。选项C错误，不强制出具盈利预测报告。选项D错误，实际控制人认购的股份12个月内不得转让。

正确答案:A

13. 多选题 题目ID:216432

挂牌公司下列股东权益变动行为中，股东需要披露权益变动报告书的有（ ）。「2018年」

- A 通过协议转让方式减持，股东持股比例由9%减少到4%
- B 通过继承方式，股东持股比例达到10%
- C 通过竞价交易方式减持，股东持股比例由16%减少到15%
- D 通过做市交易方式增持，股东持股比例由12%增加到15%
- E 由于挂牌公司向其他投资者定向发行股份，股东持股比例由16%减少到11%

解析：

《非上市公司收购管理办法》第2章。选项A错误，未达到10%首次触发比例，不需要披露。选项B正确，属于通过继承方式首次触发的情形。选项C正确，属于持续触发的情形，从16%减持1%至15%，15%为5%的3倍，满足10%后 $\pm 5\% \times N$ 。选项D正确，属于持续触发的情形，从12%增持3%至15%，15%为5%的3倍，满足10%后 $\pm 5\% \times N$ 。选项E错误，属于被动触发，向其他投资者定向增发股份，投资者未认购，免于履行披露义务。

正确答案:B, C, D

14. 多选题 题目ID:216433

不考虑其他因素，下列关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司的收购，说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 投资者持有的股份未发生变化的情况下，因其他投资者持有的股份发生变化而被动成为挂牌公司第一大股东或实际控制人的，应当编制收购报告书，连同财务顾问专业意见和律师出具的法律意见一并披露
- B 投资者通过股票发行进行挂牌公司收购的，自签订股份认购协议起至相关股份完成过户的期间，投资者不得通过控股股东提议改选挂牌公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自投资者的董事不得超过董事会成员总数的1/3
- C 挂牌公司有实际控制人，且实际控制人未发生变化，仅第一大股东变化的，变化后的第一大股东应编制并披露收购报告书
- D 在收购过程中，收购人不能聘请挂牌公司的主办券商担任其财务顾问出具并披露关于收购事项的财务顾问专业意见
- E 在收购过程中，收购人、挂牌公司应当分别聘请律师，出具并披露关于收购事项的法律意见书

解析：

《非上市公司收购管理办法》，《全国股转系统并购重组业务规则适用指引第2号——权益变动与收购》。选项A错误，投资者持有的股份未发生变化的情况下，仅因其他投资者持有的股份发生变化而被动成为挂牌公司第一大股东或实际控制人的，挂牌公司自事实发生之日起2个交易日内披露第一大股东或实际控制人变更的公告即可（投资者豁免履行信息披露义务）。选项B错误，投资者与挂牌公司签订股票发行的认购协议等合同，不构成协议收购，不适用协议收购过渡期的相关规定。选项C错误，挂牌公司有实际控制人，且实际控制人未发生变化，仅第一大股东变化的情形，挂牌公司自事实发生之日起2个交易日内披露第一大股东变更的公告即可（投资者豁免履行信息披露义务）。选项D正确，在收购过程中，收购人不得聘请挂牌公司的主办券商担任其财务顾问。选项E正确，收购人、挂牌公司应当分别聘请律师，出具并披露关于收购事项的法律意见书。

正确答案:D, E

15. 多选题 题目ID:216437

非上市公司购买、出售资产，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，下列情形构成重大资

产重组的有（ ）。「2023/2022/2019/2017年」

- A 购买的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上
- B 购买的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上
- C 购买的资产产生的营业收入占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末营业收入的比例达到50%以上，且超过5000万元
- D 购买的资产产生的净利润占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净利润的比例达到50%以上

解析：

《非上市公司重大资产重组管理办法》第2条。

选项C、D错误，公众公司重大资产重组的标准不包括营业收入、净利润指标。

正确答案:A, B

16. 多选题 题目ID:216438

全国中小企业股份转让系统挂牌公司甲公司最近一个会计年度合并口径总资产为8000万元、净资产为5000万元，不考虑其他因素的影响，下列情形中构成甲公司重大资产重组的有（ ）。「2018年」

- A 甲公司收购乙公司40%的股权，为乙公司第二大股东，成交价格为2000万元；乙公司最近一个会计年度经审计的合并口径总资产为9000万元、净资产为5000万元
- B 甲公司收购丙公司60%的股份，成交价格为2000万元；丙公司最近一个会计年度经审计的合并口径总资产5000万元、净资产为3000万元
- C 甲公司购买非股权资产包，成交价格为2000万元；该非股权资产包最近一个会计年度经审计账面价值为4500万元、账面净值为1000万元
- D 甲公司购买生产设备，购买价格为3000万元（不含税）
- E 甲公司对其控股子公司戊公司增资3000万元

解析：

《非上市公司重大资产重组管理办法》第2条、第40条。选项A错误，甲公司取得乙公司股权未取得控制权，购买资产的资产总额、资产净额均为2000万元。总资产指标= $2000 \div 8000 = 25\%$ ，不构成重大资产重组。选项B正确，甲公司取得丙公司控制权，则购买资产的资产总额、资产净额分别为5000万元、3000万元。总资产指标= $5000 \div 8000 = 62.5\%$ ，构成重大资产重组。

选项C正确，甲公司购买的资产的资产总额、资产净额分别为4500万元、2000万元。总资产指标= $4500 \div 8000 = 56.25\%$ ，构成重大资产重组。选项D错误，未明确该生产设备的账面价值，仅知道成交金额，而根据成交金额计算总资产指标为 $3000 \div 8000 = 37.5\% < 50\%$ 。由于该非股权资产不涉及负债，不适用资产净额指标，因此，无法确定其一定构成重大资产重组。选项E错误，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

正确答案:B, C

17. 多选题 题目ID:216439

某挂牌公司2017年度经审计的合并财务报表期末资产总额为2亿元，净资产额为1亿元，2017年度营业收

入为2亿元，该挂牌公司拟实施的下列资产交易行为构成重大资产重组的有（ ）。「2018年」

- A 拟出资1.2亿元购买土地使用权
- B 拟出资0.8亿元建立控股子公司，公司持股51%
- C 拟出资0.8亿元参与设立参股子公司，公司持股20%
- D 拟出资0.8亿元购买甲公司80%的股权，甲公司2017年度经审计的合并财务报表期末资产总额为8000万元，净资产额为4000万元，2017年营业收入为2亿元
- E 拟出资0.5亿元购买乙公司25%的股权，乙公司2017年度经审计的合并财务报表期末资产总额为4亿元，净资产额为2亿元，2017年度营业收入为5亿元

解析：

《非上市公司重大资产重组管理办法》第2条、第40条，《全国股转系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》第1.1-1.2条。选项A错误，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。选项B错误，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。选项C正确，挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，达到规定的标准，构成重大资产重组。出资0.8亿设立子公司，资产总额、资产净额均为0.8亿元（均以成交金额为准），资产净额比例 $=0.8 \div 1 = 80\% \geq 50\%$ ，且资产总额比例 $=0.8 \div 2 = 40\% \geq 30\%$ ，构成重大资产重组。选项D正确，取得被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额以被投资企业的资产总额、资产净额和成交金额二者中的较高者为准。重组资产总额、资产净额均为0.8亿元，资产净额比例 $=0.8 \div 1 = 80\%$ 占比 $\geq 50\%$ ，且资产总额比例 $=0.8 \div 2 = 40\% \geq 30\%$ ，构成重大资产重组。选项E错误，未取得控股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准。重组资产总额、资产净额均为0.5亿元，资产总额比例 $=0.5 \div 2 = 25\% < 30\%$ ，不构成重大资产重组。

正确答案:C, D

18. 多选题 题目ID:216440

某公众公司于2023年6月12日拟向自然人甲、乙、丙购买其分别持有的戊公司50%、25%、15%的股权，戊公司90%的股权交易价格为10亿元。戊公司剩余的10%股权为自然人丁持有，不参与本次交易，同时公众公司拟配套募集资金3亿元。假设下列各选项相互独立，不考虑其他因素，关于本次交易方案调整是否构成重大调整的说法正确的有（ ）。

- A 公众公司调减交易对象乙，调整后乙不参与交易，该方案调整构成重大调整
- B 公众公司调增交易对象丁，调整后收购戊公司100%的股权，该方案调整构成重大调整
- C 戊公司90%的股权交易价格调整为9亿元，该方案调整构成重大调整
- D 公众公司调增配套融资至4亿元，该方案调整构成重大调整

解析：

选项A正确，调减交易对象乙后，减少的交易标的的交易作价占原标的资产交易作价的比例为 $25\% \div 90\% = 27.78\% > 20\%$ ，构成重大调整。选项B正确，拟增加交易对象的，构成重大调整。选项C错误，拟减少的交易标的的交易作价占原标的资产交易作价的比例为 $(10-9) \div 10 = 10\% \leq 20\%$ ，不构成重大调整。选项D正确，调增配套募集资金的幅度为 $(4-3) \div 3 = 33.3\% > 20\%$ ，构成重大调整。

正确答案:A, B, D

19. 多选题 题目ID:216445

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》，关于发行股份购买资产，发行后不超过“200人”的计算需要考虑的是（）。「2023年」

- A 优先股股东 B 可转债股东 C 普通股股东 D 募集配套资金认购人（募配股东）

解析：

涉及发行股份购买资产的重大资产重组中，重组方案及配套募集资金方案中确定或预计的新增股东人数（或新增股东人数上限）与审议重大资产重组事项的股东大会规定的股权登记日在册股东人数之和不超过200人的（含200人），视为重大资产重组完成后挂牌公司股东人数不超过200人。

计算前款股东人数时，在中国证券登记结算有限责任公司登记的普通股、优先股以及可转换公司债券持有人数合并计算。

正确答案:A, B, C, D

20. 多选题 题目ID:216446

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，非上市公司筹划重大资产重组事项，下列说法正确的有（）。「2021年」

- A 参与每一具体环节的所有人员应当在交易进程备忘录上签名确认
B 在筹划重大资产重组的阶段，交易各方虽未达成实质性意向，但相关信息已在媒体上传播，公司应当及时向全国中小企业股份转让系统申请股票暂停转让
C 如本次重大资产重组首次召开董事会前，相关资产尚未完成审计等工作，公司应在披露重大资产重组预案后3个月内完成审计等工作，并再次召开董事会
D 公司应当在公司章程中约定提供网络投票方式，以便于股东参加股东大会
E 公司拟发行股份购买资产的，发行股份的定价应当不低于公司股票市场参考价的80%

解析：

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第11-12条、第15-17条。选项A正确，公众公司筹划重大资产重组事项，应当详细记载筹划过程中每一具体环节的进展情况，制作书面的交易进程备忘录并予以妥当保存；参与每一具体环节的所有人员应当即时在备忘录上签名确认。选项B正确，在筹划公众公司重大资产重组的阶段，交易各方初步达成实质性意向或者虽未达成实质性意向，但相关信息已在媒体上传播或者预计该信息难以保密或者公司股票转让出现异常波动的，公众公司应当及时向全国股份转让系统申请股票暂停转让。选项C错误，公众公司应在披露重大资产重组预案后6个月内完成审计等工作，并再次召开董事会。选项D错误，公众公司可视自身情况在公司章程中约定是否提供网络投票方式以便于股东参加股东大会。选项E错误，无“80%”规定。公众公司重大资产重组使用股份、可转换债券、优先股等支付手段购买资产的，其支付手段的价格由交易双方自行协商确定，定价可以参考董事会召开前一定期间内公众公司股票的市场价格、同行业可比公司的市盈率或市净率等。

正确答案:A, B

21. 多选题 题目ID:216447

某公司为全国中小企业股份转让系统挂牌的股份公司，下列关于该公司进行重大资产重组的相关描述正确的有（）。「2018/2017/2016年」

- A 该公司进行重大资产重组，应当由股东大会作出决议，经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过
B 该公司进行重大资产重组的相关资产尚未完成审计、评估等相关工作，可以召开首次董事会

- C 该公司股东人数超过200人的，应当对出席会议的持股比例在5%以下的股东表决情况实施单独计算
- D 公众公司向特定对象发行股份购买资产后股东累计超过200人的重大资产重组，应当持申请文件向全国股转系统申报，证监会在全国股转系统收到注册申请文件之日起，同步关注本次发行股份是否符合国家产业政策和全国股转系统定位
- E 独立财务顾问应当按照相关规定，对该公司履行持续督导，且持续督导的期限不少于一个完整会计年度

解析:

《非上市公司重大资产重组管理办法》第15-19条、第27条。选项A错误，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。选项B正确，如公众公司就本次重大资产重组首次召开董事会前，相关资产尚未完成审计等工作的，在披露首次董事会决议的同时应当披露重大资产重组预案及独立财务顾问对预案的核查意见；公众公司应在披露重大资产重组预案后6个月内完成审计等工作，并再次召开董事会。选项C错误，应当对出席会议的持股比例在10%以下的股东表决情况实施单独计票。

正确答案:B, D, E

22. 多选题 题目ID:216448

某公司为在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份公司，下列关于该公司重大资产重组过程中发行股份的锁定期的说法正确的有（ ）。「2017/2016年」

- A 特定对象以现金认购而取得的该公司股份，其新增股份可以不设锁定期
- B 特定对象以资产认购而取得的该公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让
- C 特定对象通过认购本次发行的股份取得该公司的实际控制权，自股份发行结束之日起36个月内不得转让
- D 特定对象取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月，自股份发行结束之日起36个月内不得转让
- E 特定对象为公众公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，自股份发行结束之日起12个月内不得转让

解析:

《非上市公司重大资产重组管理办法》第29条。选项A正确，仅特定对象以资产认购而取得的公众公司股份，有锁定期要求；以现金认购的，无锁定期要求。选项B、C、D错误，选项E正确，本次重大资产重组涉及发行股份的，特定对象以资产认购而取得的公众公司股份，应当承诺自股份发行结束之日起6个月内不得转让；特定对象为公众公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人的，应当承诺12个月内不得转让。

正确答案:A, E

23. 多选题 题目ID:216449

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，下列说法正确的是（ ）。「2016年」

- A 股东大会就重大资产重组事项作出的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过
- B 公众公司股东人数超过200人的，应当对出席会议的持股比例在5%以下的股东表决情况实施单独计票，公众公司应当在决议后及时披露表决情况
- C 公众公司重大资产重组可以使用现金、股份、可转换债券、优先股等支付手段购买资产，使用股份、可转换债券、优先股等支付手段购买资产的，其支付手段的价格由交易双方自行协商确定

D 公众公司向控股股东发行股份购买资产，控股股东以资产认购而取得的公众公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让

解析：

《非上市公司重大资产重组管理办法》第16-18条、第29条。选项B错误，应当对出席会议的持股比例在10%以下的股东表决情况实施单独计票。

正确答案:A, C, D